المقنع

ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)

الجزء ١

نص المؤلف كما في طبعة: بيروت ، 1400 ، المكتب الإسلامي
المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

كتاب الطهارة

باب المياه

(فصل الماء الطهور)

وهي على ثلاثة أقسام ماء طهور [ج ١ - ص ٣٢]

وهو الباقي على أصل خلفته [ج ١ - ص ٣٤]

وما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر أو بما لا يخالطه كالعود والكافور والدهن [ج ١ - ص ٣٦]

أو بما أصله الماء كالملح البحري أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه أو سخن بالشمس [ج ١ - ص ٣٧]

أو بطاهر فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث [ج ١ - ص ٣٨]

ويزيل الأنجاس غير مكروه الاستعمال وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين [ج ١ - ص ٣٩]

فصل القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر

وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو طبخ فيه فغيره

[ج ١ - ص ٤١]

فإن غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه [ج ١ - ص ٤٣]

أو استعمل في رفع حدث [ج ١ - ص ٤٤]

أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة [ج ١ - ص ٤٥]

أو غمس يده فيه قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلبه الطهورية على روايتين [ج ١ - ص ٤٦]

وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إن كان المحل أرضا وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين [ج ١ - ص ٤٨]

وهل يكون طهورا على وجهين وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب [ج ١ - ص ٤٩]

فصل القسم الثالث ماء نجس

وهو ما تغير بمخالطة النجاسة فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين

[ج ١ - ص ٥٢]

وفاقا للشافعي وقيل إن مضى زمن تسري فيه زاد في الشرح إلا أن ما يعفى عن يسيره كالدم حكم الماء الذي تنجس به حكمه في العفو عن يسيره

(وإن كان كثيرا) ولم يغير بالنجاسة (فهو طاهر) بغير خلاف في المذهب ما لم يكن بول آدمي أو عذرته لخبر القلتين وبئر بضاعة وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى نجاسته إلا أن يبلغ حدا يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه واختلف فيه فقيل ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر وقيل عشرة أذرع في مثلها وما دون ذلك فهو قليل وإن بلغ ألف قلة (إلا ان تكون النجاسة بولا) أي بول آدمي بقرينة ذكر العذرة فإنها مختصة به ولا فرق بين قليله وكثيره وخص في التلخيص الخلاف به فقط وقاله أحمد في رواية صالح (أو عذرة مائعة) لأن أجزاءها تتفرق في الماء وتنتشر فهي كالبول بل أفحش والمذهب أن حكم الرطبة واليابسة إذا ذابت كذلك نص عليه قال في الشرح وقدمه في الرعاية والأولى التفريق بين الرطبة والمائعة (ففيه روايتان إحداهما لا ينجس) اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وقدمه السامري وفي المحرر لخبر القلتين ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجسها فهذا أولى (والأخرى ينجس) نص عليه في رواية صالح والمروذي وأبي طالب اختارها الخرقي والشريف والقاضي وابن عبدوس وأكثر شيوخ أصحابنا لما روي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ج ١ - ص ٥٤]

إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس [ج ١ - ص ٥٥]

وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر

[ج ١ - ص ٥٦]

وإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء فأزال التغير لم يطهر ويتخرج

[ج ١ - ص ٥٧]

أن يطهر والكثير ما بلغ قلتين واليسير ما دونهما وهما خمسمائة

[ج ١ - ص ٥٨]

رطل بالعراقي وعنه أربعمائة [ج ١ - ص ٥٩]

وهل ذلك تقريب أو تحديد على وجهين وإذا شك في نجاسة الماء

[ج ١ - ص ٦٠]

أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس [ج ١ - ص ٦١]

لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما على روايتين [ج ١ - ص ٦٢]

وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما [ج ١ - ص ٦٣]

وصلى صلاة واحدة وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة [ج ١ - ص ٦٤]

باب الآنية

كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كالجوهر ونحوه

[ج ١ - ص ٦٥]

إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء [ج ١ - ص ٦٦]

فإن توضأ منها فهل تصح طهارته على وجهين إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها [ج ١ - ص ٦٧]

إذا لم يباشرها بالاستعمال وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها [ج ١ - ص ٦٨]

وعنه ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلي فيه وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله

[ج ١ - ص ٦٩]

70 متفق عليه ووجهه أنه إذا منع في أهل الكتاب ونهي عن استعمال أوانيهم بدون غسلها ففي غيرهم أولى ولأن ذبائحهم ميتة فنجاسة الآنية بها متيقنة وعليها يمنع من الثياب أيضا لأن الظاهر أنهم لا يتوقونها في الثياب فتكون نجسة وقيل تغسل آنية من يستحل الميتة والنجاسة كالمجوس وبعض النصارى وطهارة غيرها قدمه في الكافي واعلم ن الخلاف في ذلك كله قبل الغسل وعدم تحقق النجاسة فأما بعد غسلها فلا خلاف في طهارتها وجواز استعمالها ومع تحقق النجاسة فلا خلاف في المنع وكذا حكم ما صبغوه قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال المسلم والكافر في هذا سواء ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله (ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها) لأن النجاسة بعيدة منها لأنها لا تخالطها وملاقاة رطب النجاسة لها يغر متيقن والأصل الطهارة

فرع إذا شك في استعماله فهو طاهر في ظاهر المذهب لأنه الأصل وقيل يغسل إن كان لمجوسي وإن كان لكتابي كره وعنه لا يكره وقيل لابد من غسل قدر النصراني وما نسجه الكفار فهو مباح اللبس لأنه عليه السلام وأصحابه كانت ثيابهم من نسج الكفار وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد روايتين أصحهما لا يجب غسلها وذكر أيضا في الإرشاد أن المسلم إذا داوم شرب الخمر أنه في آنيته وثيابه وسؤره كالمجوس وفي كراهة ثوب المرضع

والحائض والصغير روايتان ذكر في الشرح الإباحة ثم ذكر عن أصحابنا أن التوقي لذلك أولى لاحتمال النجاسة فيه

(ولا يطهر جلد الميتة) أي الذي نجس بموتها (بالدباغ) نقله الجماعة وهو ظاهر المذهب وقول عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين لما روى عبد الله [ج ١ - ص ٧٠]

وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ على روايتين [ج ١ - ص ٧١]

وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة [ج ١ - ص ٧٢]

ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ولبن الميتة وانفحتها نجسة في ظاهر المذهب [ج ١ - ص ٧٤]

وعظمها وقرنها وظفرها نجس [ج ١ - ص ٧٥]

وصوفها وشعرها وريشها طاهر [ج ١ - ص ٧٦]

باب الاستنجاء

يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله [ج ١ - ص ٧٨]

أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى [ج ١ - ص ٧٩]

ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض [ج ١ - ص ٨٠]

ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ولا يتكلم ولا يلبث فوق حاجته فإذا خرج قال غفرانك [ج ١ - ص ٨١]

الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد مكانا رخوا [ج ١ - ص ٨٢]

ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق [ج ١ - ص ٨٣]

ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة [ج ١ - ص ٨٤]

ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء وفي استدبارها فيه واستقبالها في [ج ١ - ص ٨٥]

البنيان روايتان [ج ١ - ص ٨٦]

فإذا فرغ من قضاء حاجته مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ولا يمس فرجه بيمينه ولا يستجمر بها [ج ١ - ص ٨٧]

فإن فعل أجزأه ثم يتحول عن موضعه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه أحدهما [ج ١ - ص ٨٨]

إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء [ج ١ - ص ٨٩]

ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر والخشب والخرق [ج ١ - ص ٩١]

إلا الروث والعظام والطعام وما له حرمة وما يتصل بالحيوان

[ج ١ - ص ٩٢]

ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة

[ج ١ - ص ٩٤]

فإن لم ينق بها زاد حتى ينقى ويقطع على وتر ويجب الاستنجاء من كل خارج [ج ١ - ص ٩٥]

غلا الريح فإن توضأ قبله فهل يصح وضوؤه على روايتين [ج ١ - ص ٩٦]

وإن تيمم قبله خرج على الروايتين وقيل لا يصح وجها واحدا

[ج ١ - ص ٩٧]

باب السواك وسنة الوضوء

السواك مسنون في جميع الأوقات [ج ١ - ص ٩٨]

إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب [ج ١ - ص ٩٩]

ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم [ج ١ - ص ١٠٠]

ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه

[ج ١ - ص ١٠١]

فإن استاك بإصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة على وجهين ويستاك عرضا على لسانه وأسنانه [ج ١ - ص ١٠٢]

ويدهن غبا ويكتحل وترا ويجب الختان [ج ١ - ص ١٠٣]

ما لم يخفه على نفسه [ج ١ - ص ١٠٤]

ويكره القزع [ج ١ - ص ١٠٥]

ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد [ج ١ - ص ١٠٦]

وسنن الوضوء عشر السواك والتسمية وعنه أنها واجبة مع الذكر

[ج ١ - ص ١٠٧]

وغسل الكفين إلا أن يكون قائما من نوم الليل ففي وجوبه روايتان

[ج ١ - ص ١٠٨]

والبداءة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية [ج ١ - ص ١٠٩]

وتخليل الأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين [ج ١ - ص ١١٠]

والغسلة الثانية والثالثة [ج ١ - ص ١١١]

باب فرض الوضوء وصفته وشرطه

وفروضه ستة غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين [ج ١ - ص ١١٣]

وترتيبه على ما ذكر الله تعالى [ج ١ - ص ١١٤]

والموالاة على إحدى الروايتين وهي ألا يؤخر غسل عضو [ج ١ - ص ١١٥]

حتى ينشف الذي قبله والنية شرط لطهارة الحدث كلها [ج ١ - ص ١١٦]

وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها [ج ١ - ص ١١٧]

فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين [ج ١ - ص ١١٨]

وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل يرتفع سائرها على وجهين ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة [ج ١ - ص ١١٩]

ويستحب تقديمها على مسنوناتها واستصحاب ذكرها في جميعها وإن استصحب حكمها أجزأه [ج ١ - ص ١٢٠]

فصل (كيفية الوضوء)

وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست

[ج ١ - ص ١٢١]

وهما واجبان في الطهارتين وعنه أن الاستنشاق وحده واجب فيهما وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى [ج ١ - ص ١٢٢]

ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا

[ج ١ - ص ١٢٣]

فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليله [ج ١ - ص ١٢٤]

ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل

[ج ١ - ص ١٢٥]

ثم يمسح رأسه فيبدأ بيديه من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه [ج ١ - ص ١٢٦]

ويجب مسح جميعه مع الأذنين [ج ١ - ص ١٢٧]

وعنه يجزئ مسح أكثره [ج ١ - ص ١٢٨]

ولا يستحب تكراره وعنه يستحب ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين

[ج ١ - ص ١٢٩]

ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعه فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض وإن لم يبق شيء سقط [ج ١ - ص ١٣٠]

ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتباح معونته [ج ١ - ص ١٣١]

وتنشيف أعضائه ولا يستحب [ج ١ - ص ١٣٢]

باب المسح على الخفين

يجوز المسح على الخفين [ج ١ - ص ١٣٥]

والجرموقين والجوربين [ج ١ - ص ١٣٦]

والعمامة والجبائر [ج ١ - ص ١٣٧]

وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان ومن شرطه أني يلبس الجميع بعد كما الطهارة [ج ١ - ص ١٣٨]

إلا الجبيرة على إحدى الروايتين [ج ١ - ص ١٤٠]

ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلا حلها أو [ج ١ - ص ١٤١]

برئها وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم [ج ١ - ص ١٤٢]

وإن مسح مقيما ثم سافر أوشك في ابتدائه أتم مسح مقيم وعنه يتم مسح مسافر [ج ١ - ص ١٤٣]

ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى أو شد لفائف لم يجز المسح [ج ١ - ص ١٤٤]

وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح [ج ١ - ص ١٤٦]

ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه [ج ١ - ص ١٤٧]

ويضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه ويجوز المسح على العمامة المحنكة [ج ١ - ص ١٤٨]

إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلى ما جرت العادة بكشفه ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين

[ج ١ - ص ١٤٩]

ويجزئ مسح أكثرها وقيل لا يجزئ إلا مسح جميعها [ج ١ - ص ١٥٠]

ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة [ج ١ - ص ١٥١]

ومتى ظهر قدم الماسح [ج ١ - ص ١٥٢]

أو رأسه أو انقضت مدته استأنف الطهارة وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه [ج ١ - ص ١٥٣]

ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة [ج ١ - ص ١٥٤]

باب نواقض الوضوء

وهي ثمانية الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا

[ج ١ - ص ١٥٥]

الثاني خروج النجاسات من سائر البدن فإن كان غائطا أو بولا نقض قليلها [ج ١ - ص ١٥٦]

وإن كان غيرهما لم ينقض إلا كثيرها وهو ما فحش في النفس

[ج ١ - ص ١٥٧]

وحكي عنه أن قليلها ينقض [ج ١ - ص ١٥٨]

الثالث زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما [ج ١ - ص ١٥٩]

وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره والرابع مس الذكر

[ج ١ - ص ١٦٠]

بيده أو ببطن كفه أو بظهره ولا ينقض مسه بذراعه [ج ١ - ص ١٦٢]

وفي مس الذكر المقطوع وجهان وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوؤه وإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها [ج ١ - ص ١٦٣]

روايتان وعنه لا ينقض مس الفرج بحال [ج ١ - ص ١٦٤]

الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة [ج ١ - ص ١٦٥]

وعنه لا ينقض وعنه ينقض لمسها بكل حال ولا ينقض مس الشعر والسن والظفر [ج ١ - ص ١٦٦]

والأمرد وفي نقض وضوء الملموس روايتان السادس غسل الميت

[ج ١ - ص ١٦٧]

السابع أكل لحم الجزور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم [ج ١ - ص ١٦٨]

169 فإن شرب من لبنها فعلى روايتين [ج ١ - ص ١٦٩]

170 فدل على أنه يكتفي بها في كل لبن ولأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم والحكم فيه غير معقول المعنى فيقتصر على مورد النص فيه (وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين) وفي الفروع روايتان إحداهما لا ينقض لأن النص لم يتناوله والثانية بلى لأن ذلك من جملة الجزور فإطلاق لفظ اللحم يتناوله بدليل أن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير تناول جميع أجزائه والأشهر الاول والحكم في بقية الأجزاء كالكرش والمصران والسنام والدهن كذلك وعلم منه أن لا وضوء من غيره سواء مسته النار أو لا وهو قول أكثر العلماء وروي عن الخلفاء الراشدين ولا وضوء بأكل لحم محرم وكذا طعام محرم على الأصح وعنه يختص النقض بلحم الخنزير قال أبو بكر وبقية النجاسات تخرج عليه حكاه ابن عقيل وقال الشيخ تقي الدين الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع أبلغ من الإبل فبالوضوء منه أولى قال والخلاف فيه مبني على أن لحم الإبل تعبدي أو عقل معناه

(الثامن الردة عن الإسلام) هذا هو المجزوم به عند أكثر الأصحاب وهو أشهر الروايتين لقوله تعالى ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾ [الزمر 65] ولقول ابن عباس الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وحدث اللسان أشد وفيهما الوضوء لكن في إسناده بقية بصيغة عن قال في التحقيق لا يصح ورواه ابن شاهين مرفوعا فيدخل في عموم قوله عليه السلام

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

متفق عليه ولأنها [ج ١ - ص ١٧٠]

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين [ج ١ - ص ١٧١]

فإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث إن كان محدثا فهو متطهر [ج ١ - ص ١٧٢]

ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف [ج ١ - ص ١٧٣]

باب الغسل

وموجباته سبعة خروج المني الدافق بلذة فإن خرج لغير ذلك لم ويوجب

[ج ١ - ص ١٧٧]

فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين [ج ١ - ص ١٧٨]

وإن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل [ج ١ - ص ١٧٩]

وعنه يجب وعنه يجب إذا خرج قبل البول دون ما بعده [ج ١ - ص ١٨٠]

الثاني التقاء الختانين [ج ١ - ص ١٨١]

وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي [ج ١ - ص ١٨٢]

أو بهيمة حي أو ميت

الثالث إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا [ج ١ - ص ١٨٣]

وقال أبو بكر لا غسل عليه [ج ١ - ص ١٨٤]

الرابع الموت

الخامس الحيض [ج ١ - ص ١٨٥]

السادس النفاس وفي الولادة العرية عن الدم وجهان [ج ١ - ص ١٨٦]

ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا [ج ١ - ص ١٨٧]

وفي بعض آية روايتان ويجوز له العبور في المسجد [ج ١ - ص ١٨٨]

ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ [ج ١ - ص ١٨٩]

فصل والأغسال المستحبة

ثلاثة عشر غسلا للجمعة [ج ١ - ص ١٩٠]

والعيدين والاستسقاء والكسوف ومن غسل الميت [ج ١ - ص ١٩١]

والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام وغسل المستحاضة لكل صلاة والغسل للإحرام [ج ١ - ص ١٩٢]

ولدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الحجار والطواف

[ج ١ - ص ١٩٣]

فصل في صفة الغسل

وهو ضربان كامل يأتي فيه بعشرة أشياء النية والتسمية وغسل يديه ثلاثا وغسل ما به من أذى [ج ١ - ص ١٩٤]

والوضوء ويحثي بالماء على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا ويبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده وينتقل من موضعه فيغسل قدميه [ج ١ - ص ١٩٥]

ومجزئ وهو أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل

[ج ١ - ص ١٩٦]

ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فإن أسبغ بدونهما أجزأه [ج ١ - ص ١٩٩]

وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ

[ج ١ - ص ٢٠٠]

ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ [ج ١ - ص ٢٠٢]

باب التيمم

وهو بدل [ج ١ - ص ٢٠٥]

لا يجوز إلا بشرطين أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت النهي عنه الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه

[ج ١ - ص ٢٠٦]

أو لضرر لاستعماله من جرح أو برد شديد [ج ١ - ص ٢٠٨]

أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله أو عطش يخافه على نفسه أو رقيقه

[ج ١ - ص ٢٠٩]

أو بهيمته [ج ١ - ص ٢١٠]

أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل [ج ١ - ص ٢١١]

أو ثمن يعجز عن أدائه فإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي

[ج ١ - ص ٢١٢]

وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا

[ج ١ - ص ٢١٣]

وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهين ومن عدم الماء لزمه طلبه

[ج ١ - ص ٢١٤]

في رحله وما قرب منه فإن دل عليه لزمه قصده [ج ١ - ص ٢١٥]

وعنه لا يجب الطلب وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه

[ج ١ - ص ٢١٦]

ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها

[ج ١ - ص ٢١٧]

وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله [ج ١ - ص ٢١٨]

وفي الإعادة روايتان ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد

[ج ١ - ص ٢١٩]

فإن خالطه ذو غبار ولا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا خالطته الطهارت [ج ١ - ص ٢٢١]

فصل وفرائض التيمم أربعة

مسح جميع وجهه ويديه إلى كوعيه والترتيب والموالاة على إحدى الروايتين ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره

[ج ١ - ص ٢٢٢]

فإن نوى جميعها جاز وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا [ج ١ - ص ٢٢٣]

وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت [ج ١ - ص ٢٢٤]

ويبطل التيمم بخروج الوقت [ج ١ - ص ٢٢٥]

ووجود الماء ومبطلات الوضوء فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه [ج ١ - ص ٢٢٦]

وقال أصحابنا يبطل وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها وإن وجده فيها بطلت [ج ١ - ص ٢٢٧]

وعنه لا تبطل ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء [ج ١ - ص ٢٢٨]

وإن تيمم وصلي في أول الوقت أجزأه والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة [ج ١ - ص ٢٢٩]

فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه وقال القاضي المسنون ضربتان يمسح بإحدهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين [ج ١ - ص ٢٣٠]

فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى ويمرها إلى مرفقه ويدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ويمسح اليسرى باليمنى كذلك ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات [ج ١ - ص ٢٣١]

المكتوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة [ج ١ - ص ٢٣٢]

وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت وعنه أنه للحي وأيهما يقدم فيه وجهان

[ج ١ - ص ٢٣٣]

باب إزالة النجاسة

لا يجوز إزالتها بغير الماء وعنه أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه [ج ١ - ص ٢٣٥]

ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا [ج ١ - ص ٢٣٦]

إحداهن بالتراب فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين

[ج ١ - ص ٢٣٧]

وفي سائر النجاسات ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها سبعا وهل يشترط التراب على وجهين والثانية ثلاثا والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد

[ج ١ - ص ٢٣٨]

كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض [ج ١ - ص ٢٣٩]

ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة [ج ١ - ص ٢٤٠]

إلا الخمرة [ج ١ - ص ٢٤١]

إذا انقلبت بنفسها وإن خللت لم تطهر وقيل تطهر [ج ١ - ص ٢٤٢]

ولا تطهر الأدهان النجسة وقال أبو الخطاب يطهر منها بالغسل ما يتأتى غسله [ج ١ - ص ٢٤٣]

وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح [ج ١ - ص ٢٤٤]

وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله وعنه يجزئ دلكه بالأرض [ج ١ - ص ٢٤٥]

وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم [ج ١ - ص ٢٤٦]

وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستجاء [ج ١ - ص ٢٤٨]

وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح [ج ١ - ص ٢٤٩]

ولا ينجس الآدمي بالموت [ج ١ - ص ٢٥١]

وما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره [ج ١ - ص ٢٥٢]

وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر [ج ١ - ص ٢٥٣]

وعنه أنه نجس ومني الآدمي طاهر وعنه أنه نجس ويجزئ فرك يابسه

[ج ١ - ص ٢٥٤]

وفي رطوبة فرج المرأة روايتان وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة [ج ١ - ص ٢٥٥]

وعنه أنها طاهرة [ج ١ - ص ٢٥٦]

وسؤر الهر والسنور وما دونهما في الخلقة طاهر [ج ١ - ص ٢٥٧]

باب الحيض

وهو دم طبيعة وجبلة [ج ١ - ص ٢٥٨]

ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام [ج ١ - ص ٢٥٩]

وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والطواف

[ج ١ - ص ٢٦٠]

والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ [ج ١ - ص ٢٦١]

والاعتداد به والنفاس مثله إلا في الاعتداد وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح غيرهما حتى تغتسل [ج ١ - ص ٢٦٢]

ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج [ج ١ - ص ٢٦٣]

وإذا فعلته لم تصل به على الصحيح ويغسل المجنونة وتنويه وقال ابن عقيل يحتمل أن يغسلها ليطأها وينوي غسلها تخريجا على الكافرة (ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج) من القبلة واللمس والوطء بما دون الفرج في قول جماعة لقوله تعالى ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ﴾ [البقرة 222] قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن رواه عبد بن حميد وابن جرير ولأن المحيض هو اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد وقاله ابن عقيل كالمقيل والمبيت فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم

اصنعوا كل شيء إلا النكاح

رواه مسلم وفي لفظ الجماع رواه أحمد وغيره ولأنه وطء منع للأذى فاختص بمحله كالدبر وقيل المحيض زمن الحيض قاله في الرعاية وغيرها فالاعتزال على هذا اعتزالهن مطلقا كاعتزال المحرمة والصائمة ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج قال الشيخ تقي الدين هذا هو المراد لأنه قال هو أذى فاعتزلوا فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء فدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم كآية السرقة والأمر بالاعتزال في الدم للضرر والتنجيس وهو مخصوص بالفرج فيختص الحكم بمحل سببه وقال ابن قتيبة المحيض الحيض نفسه لقوله تعالى ﴿ قل هو أذى ﴾ ولا شك أن الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة

جائز إجماعا فكذا ما بينهما وعلى هذا يسن ستر فرجها عند مباشرة غيره وقال ابن حامد يجب وعن أحمد لا يجوز أن يستمتع بما بينهما وجزم به في النهاية لخوفه مواقعة المحظور لما روى عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال

لك ما فوق الإزار [ج ١ - ص ٢٦٤]

فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة [ج ١ - ص ٢٦٥]

وعنه ليس عليه إلا التوبة [ج ١ - ص ٢٦٦]

وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين وأكثره خمسون سنة [ج ١ - ص ٢٦٧]

وعنه ستون في نساء العرب والحامل لا تحيض [ج ١ - ص ٢٦٨]

وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم [ج ١ - ص ٢٦٩]

وأكثره خمسة عشر يوما وعنه سبعة عشر [ج ١ - ص ٢٧٠]

وغالبه ست أو سبع وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وقيل خمسة عشر [ج ١ - ص ٢٧١]

ولا حد لأكثره

فصل والمبتدأة

تجس يوما وليلة [ج ١ - ص ٢٧٢]

ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع دمها لأكثر فما دون اغتسلت عند انقطاعه وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة

[ج ١ - ص ٢٧٣]

وانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه وعنه أنه يصير عادة مرتين فإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة فإن كان دمها متميزا بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر فحيضها زمن الدم الأسود

[ج ١ - ص ٢٧٤]

وما عداه استحاضة [ج ١ - ص ٢٧٥]

وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض وعنه أقله

[ج ١ - ص ٢٧٦]

وعنه أكثر وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها [ج ١ - ص ٢٧٧]

وإن كانت [ج ١ - ص ٢٧٨]

279 رواه مسلم وهو عام في كل مستحاضة ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها بخلاف اللون فإنه إذا زاد على أكثر الحيض فإنه تبطل دلالته

(وعنه يقدم التمييز) على العادة بشرطه (وهو اختيار الخرقي) وقدمه في الرعاية لقوله عليه السلام لفاطمة

فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة

ولأن صفة الدم أمارة قائمة به والعادة بخلافه ولأنه خارج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني وغيره وظاهره لا فرق بين أن يكون أكثر من العادة أو أقل ويصلح أن يكون حيضا فلو اتفقت العادة والتمييز عمل بهما

ويتفرع على الخلاف مسائل

منها إذا كان حيضها خمسة أيام في كل شهر فاستحيضت وصارت ترى ثلاثة أيام دما اسود في أول كل شهر فمن قدم العادة قال تجلس الخمسة كما كانت قبل الاستحاضة ومن قدم التمييز قال تجلس الثلاثة التي فيها الأسود في الشهر الثاني

ومنها إذا كان حيضها سبعا من أول كل شهر فاستحيضت وصارت ترى سبعة أسود ثم يصير أحمر ويتصل فالأسود حيض عليهما لموافقته العادة

والتمييز وإن رأت مكان الأسود أحمر ثم صار أسود وعبر سقط حكم الأسود لعبوره أكثر الحيض وحيضها الأحمر لموافقته العادة وإن رأت

وإن نسيت العادة عملت بالتمييز فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض

[ج ١ - ص ٢٨٠]

وعنه أقله وقيل فيها الروايات الأربع وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين [ج ١ - ص ٢٨١]

وفي الآخر تجلسها بالتحري وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز [ج ١ - ص ٢٨٢]

وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين [ج ١ - ص ٢٨٣]

وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين [ج ١ - ص ٢٨٤]

وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة [ج ١ - ص ٢٨٥]

حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على اختلاف الروايتين وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت [ج ١ - ص ٢٨٦]

فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه على روايتين [ج ١ - ص ٢٨٧]

والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا [ج ١ - ص ٢٨٨]

فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا إلا أن يجاوزا أكثر الحيض فتكون مستحاضة [ج ١ - ص ٢٨٩]

فصل والمستحاضة

تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة [ج ١ - ص ٢٩٠]

وتصلي ما شاءت من الصلوات [ج ١ - ص ٢٩١]

وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف ألعنت على روايتين [ج ١ - ص ٢٩٢]

فصل وأكثر النفاس أربعون يوما

[ج ١ - ص ٢٩٣]

ولا حد لأقله أي وقت رأت الطهر فهي طاهر [ج ١ - ص ٢٩٤]

تغتسل وتصلي ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس وعنه أنه مشكوك فيه

[ج ١ - ص ٢٩٥]

تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه [ج ١ - ص ٢٩٦]

وعنه أنه من الأخير والأول أصح [ج ١ - ص ٢٩٧]

كتاب الصلاة على النائم

[ج ١ - ص ٢٩٩]

ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو بشرب دواء

[ج ١ - ص ٣٠٠]

ولا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما

[ج ١ - ص ٣٠١]

وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه

[ج ١ - ص ٣٠٢]

ولا تجب على صبي وعنه تجب على من بلغ عشرا ويؤمر بها لسبع ويضرب على تركها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزم إعادتها

[ج ١ - ص ٣٠٣]

ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطها

[ج ١ - ص ٣٠٤]

ومن جحد وجوبها كفر فإن تركها تهاونا لا جحودا دعي إلى فعلها فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله

[ج ١ - ص ٣٠٥]

وعنه لا يقتل حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب قبل منه وإلا قتل بالسيف

[ج ١ - ص ٣٠٦]

وهل يقتل حدا أو لكفره على روايتين

[ج ١ - ص ٣٠٧]

باب الأذان وهما مشروعان

[ج ١ - ص ٣١٠]

للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء

[ج ١ - ص ٣١١]

وهما فرض على الكفاية إن اتفق أهل بلد على كهما قاتلهم الإمام

[ج ١ - ص ٣١٢]

ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين

[ج ١ - ص ٣١٣]

فإن لم يوجد متطوع رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا

[ج ١ - ص ٣١٤]

عالما بالأوقات فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما في ذلك ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران فإذا استويا أقرع بينهما

[ج ١ - ص ٣١٥]

والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة كلمة

[ج ١ - ص ٣١٦]

فإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس

[ج ١ - ص ٣١٧]

ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين

[ج ١ - ص ٣١٨]

ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة

[ج ١ - ص ٣١٩]

ويؤذن قائما متطهرا

[ج ١ - ص ٣٢٠]

على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولم يستدر

[ج ١ - ص ٣٢١]

ويجعل اصبعيه في أذنيه ويتولاهما معا

[ج ١ - ص ٣٢٢]

ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا فإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير أو محرم لم يعتد به

[ج ١ - ص ٣٢٣]

ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت

[ج ١ - ص ٣٢٤]

إلا الفجر فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل

[ج ١ - ص ٣٢٥]

ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم ومن جمع بين صلاتين أو قضاء فوائت إذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها

[ج ١ - ص ٣٢٦]

وهل يجزئ أذان المميز للبالغين على روايتين

[ج ١ - ص ٣٢٧]

وهل يعتد بأذان الفاسق والأذان الملحن على وجهين

[ج ١ - ص ٣٢٨]

ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله

[ج ١ - ص ٣٢٩]

العلي العظيم

[ج ١ - ص ٣٣٠]

ويقل بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

[ج ١ - ص ٣٣١]

باب شروط الصلاة

وهي ما يجب لها قبلها وهي ست أولها دخول الوقت [ج ١ - ص ٣٣٤]

والثاني الطهارة من الحدث والصلوات المفروضة الظهر [ج ١ - ص ٣٣٥]

وهي الأولى ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس [ج ١ - ص ٣٣٦]

إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس والأفضل تعجليها [ج ١ - ص ٣٣٨]

إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة [ج ١ - ص ٣٣٩]

ثم العصر وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر [ج ١ - ص ٣٤٠]

إلى اصفرار الشمس وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس [ج ١ - ص ٣٤١]

متفق عليه وحينئذ لا فرق بين المعذور وغيره إلا في الإثم وعدمه فالمعذور له التأخير وغيره ليس له ذلك ويأثم به وظاهر الخرقي وابن أبي موسى أن الإدراك مختص بمن له ضرورة كحائض طهرت وصبي بلغ ومجنون أفاق ونائم استيقظ وذمي أسلم وألحق ابن عبدوس به الخباز والطباخ والطبيب إذا خشوا تلف ذلك وعلى هذا من لا عذر له لا يدركها بذلك بل تفوت بفوات وقتها المختار وتقع منه بعد ذلك قضاء وقاله بعض العلماء وهو أحد احتمالي ابن عبدوس ووجهه الزركشي (وتعجيلها) في أول الوقت (أفضل بكل حال) وهو قول أكثر العلماء لما روى أبو برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجذور ثم يقسم لحمها عشرة أجزاء ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس متفق عليهما والأحاديث الثابتة تدل على هذا فمنها ما روى الترمذي مرفوعا أنه قال

الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله وعنه مع غيم نقله صالح قاله القاضي ولفظ روايته يؤخر العصر أحب إلي آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس فظاهره مطلقا

تنبيه قد استفيد من كلامهم أن من الصلوات ما له إلا وقت واحد كالظهر والمغرب والفجر على المختار وماله ثلاثة كالعصر والعشاء وقت

فضيلة وجواز وضرورة وفي كلام بعضهم أن لها وقت فضيلة ووقت اختيار على الخلاف ووقت جواز على قول ووقت كراهة أي تأخيرها إلى الاصفرار ووقت تحريم التأخير إليه ومعناه أن يبقى ما لا يسع الصلاة

[ج ١ - ص ٣٤٢]

ثم المغرب وهي الوتر ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق

[ج ١ - ص ٣٤٣]

الأحمر وتعجيلها أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدها [ج ١ - ص ٣٤٤]

المستوعب و الكافي و التلخيص وفي أخرى يسن تأخيرها معه وهو الذي في المحرر وقدمه في الرعاية وهل ذلك لكل مصل أو لمن يخرج إلى الجماعة فيه وجهان

فائدة لا يكره تسميتها بالعشاء وبالمغرب أولى

(ثم العشاء) قال الجوهري العشي والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة والعشاء بالكسر والمد مثله وهو اسم لأول الظلام سميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فيه ويقال لها عشاء الآخرة وأنكره الأصمعي وغلطوه في إنكاره (ووقتها من مغيب الشفق) أي المعهود وهو (الأحمر) إن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجبال أو نحوها استظهر حتى يغيب البياض فيستدل به على غيبوبة الحمرة لا لنفسه ويمتد (إلى ثلث الليل الأول) نص عليه واختاره الأكثر لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول ثم قال

الوقت فيما بين هذين رواه مسلم وعن عائشة قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل رواه البخاري (وعنه نصفه) أي يمتد وقت الاختيار إلى نصف الليل اختاره القاضي وابن عقيل والشيخان وقدمه ابن تميم قال في الفروع وهو أظهر لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال

ألا صلى الناس وناموا ألا إنكم في صلاة ما انتظرتموها متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا قال

وقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم وفي المغني و الشرح أن الأولى أنها لا تؤخر عن ثلث الليل لأنه يجمع [ج ١ - ص ٣٤٥]

ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده [ج ١ - ص ٣٤٦]

وتأخيرها أفضل ما لم يشق [ج ١ - ص ٣٤٧]

ثم الفجر ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس [ج ١ - ص ٣٤٨]

وتعجيلها أفضل وعنه إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار

[ج ١ - ص ٣٤٩]

ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها

[ج ١ - ص ٣٥٠]

ومن شك في الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله وإن كان عن ظن لم يقبله [ج ١ - ص ٣٥١]

ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الواقت أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم [ج ١ - ص ٣٥٢]

يجزئه ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أو حاضت المرأة لزمه القضاء [ج ١ - ص ٣٥٣]

وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح وإن كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها [ج ١ - ص ٣٥٤]

على الفور مرتبا [ج ١ - ص ٣٥٥]

قلت أو كثرت فإن خشي فوات الحاضرة [ج ١ - ص ٣٥٦]

أو نسي الترتيب سقط وجوبه [ج ١ - ص ٣٥٧]

باب ستر العورة

وهو الشرط الثالث وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب

[ج ١ - ص ٣٥٩]

وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة [ج ١ - ص ٣٦٠]

وعنه أنها الفرجان [ج ١ - ص ٣٦١]

والحرة كلها عورة [ج ١ - ص ٣٦٢]

إلا الوجه وفي الكفين روايتان وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة وعنه كالحرة [ج ١ - ص ٣٦٣]

ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين فإن اقتصر على ستر [ج ١ - ص ٣٦٤]

العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس وقال القاضي يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض [ج ١ - ص ٣٦٥]

ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة فإن اقتصرت على ستر عورتها أجزأها وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته وإن فحش بطلت [ج ١ - ص ٣٦٦]

ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته [ج ١ - ص ٣٦٧]

وعنه تصح مع التحريم [ج ١ - ص ٣٦٨]

ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد على المنصوص ويتخرج أن لا يعيد بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فإنه قال لا إعادة عليه [ج ١ - ص ٣٦٩]

ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين

[ج ١ - ص ٣٧٠]

فإن لم يكفها جميعا ستر أيهما شاء والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه وقيل القبل أولى وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إن كانت عارية فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء [ج ١ - ص ٣٧١]

وإن صلى قائما جاز وعنه أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض وإن وجد السترة قريبة منه في [ج ١ - ص ٣٧٢]

أثناء الصلاة ستر وبنى وإن كانت بعيدة ستر وابتدأ وتصلي العراة جماعة وإمامهم في وسطهم وإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لأنفسهم وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم [ج ١ - ص ٣٧٣]

النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال ويكره في الصلاة السدل وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى

[ج ١ - ص ٣٧٤]

ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره وعنه أنه يكره وإن كان عليه غيره [ج ١ - ص ٣٧٥]

ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف وكف الكم وشد الوسط بما يشبه شد الزنار [ج ١ - ص ٣٧٦]

وإسبال شيء من ثيابه خيلاء

فصل ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين

[ج ١ - ص ٣٧٧]

ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير ولا ما غالبه الحرير [ج ١ - ص ٣٧٨]

ولا افتراشه إلا من ضرورة فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين

[ج ١ - ص ٣٧٩]

ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به فإن استحال لونه فعلى وجهين وإن لبس الحرير لمرض أو حكة [ج ١ - ص ٣٨٠]

أو في الحرب [ج ١ - ص ٣٨١]

أو ألبسه الصبي فعلى روايتين ويباح حشو الجباب والفرش به ويحتمل أن يحرم ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون وقال أبو بكر يباح [ج ١ - ص ٣٨٢]

وإن كان مذهبا وكذلك الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء ويكره للرجل لبس المزعفر [ج ١ - ص ٣٨٣]

والمعصفر [ج ١ - ص ٣٨٤]

باب اجتناب النجاسات

وهو الشرط الرابع [ج ١ - ص ٣٨٦]

فمتى لاقى ببدنه نجاسة أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاته [ج ١ - ص ٣٨٧]

وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت صلاته

[ج ١ - ص ٣٨٨]

مع الكراهة وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته إلا أن يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى فلا تصح

[ج ١ - ص ٣٨٩]

ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أولا فصلاته صحيحة وإن علم أنها كانت فيها لكنه نسيها أو جهلها فعلى روايتين [ج ١ - ص ٣٩٠]

وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر

[ج ١ - ص ٣٩١]

وإن لم يخف لزمه قلعه وإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة وعنه أنها نجسة حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه

[ج ١ - ص ٣٩٢]

ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها [ج ١ - ص ٣٩٣]

والموضع المغصوب [ج ١ - ص ٣٩٤]

وعنه تصح مع التحريم وقال بعض أصحابنا بنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك [ج ١ - ص ٣٩٥]

وتصح الصلاة إليها إلا المقبرة والحش في قول ابن حامد [ج ١ - ص ٣٩٧]

ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها وتصح النافلة

[ج ١ - ص ٣٩٨]

إذا كان بين يديه شيء منها [ج ١ - ص ٣٩٩]

باب استقبال القبلة

وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة إلا في حال العجز عنه والنافلة على الراحلة في السفر [ج ١ - ص ٤٠٠]

الطويل والقصير [ج ١ - ص ٤٠١]

وهل يجوز التنفل للماشي على روايتين وإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك على روايتين [ج ١ - ص ٤٠٢]

والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها [ج ١ - ص ٤٠٣]

وإصابة الجهة لمن بعد عنها [ج ١ - ص ٤٠٤]

فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به [ج ١ - ص ٤٠٥]

وإن وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أولا لم يلتفت إليها وإن اشتبهت عليه في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل وأثبتها القطب

[ج ١ - ص ٤٠٦]

فإذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا للقبلة والشمس والقمر ومنازلهما وما يقترن بها كلها تطلع من الشرق وتغرب في الغرب عن يمين المصلي والرياح الجنوب تهب [ج ١ - ص ٤٠٧]

مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى يمينه والشمال مقابلتها تهب إلى مهب الجنوب والدبور تهب مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن والصبا مقابلتها تهب إلى مهبها [ج ١ - ص ٤٠٨]

فإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه [ج ١ - ص ٤٠٩]

ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه [ج ١ - ص ٤١٠]

وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل أعادا

[ج ١ - ص ٤١١]

فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى وفي الإعادة وجهان وقال ابن حامد إن أخطأ أعاد وإن أصاب فعلى وجهين ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه فإن أراد صلاة أخرى [ج ١ - ص ٤١٢]

اجتهد لها فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول

[ج ١ - ص ٤١٣]

باب النية

وهي الشرط السادس للصلاة [ج ١ - ص ٤١٤]

على كل حال ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة وإلا أجزأته نية الصلاة وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض على وجهين [ج ١ - ص ٤١٥]

ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز

[ج ١ - ص ٤١٦]

ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة فإن قطعها في أثنائها بطلت وإن تردد في قطعها فعلى وجهين [ج ١ - ص ٤١٧]

فإن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة [ج ١ - ص ٤١٨]

وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما [ج ١ - ص ٤١٩]

وإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين [ج ١ - ص ٤٢٠]

وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض ويحتمل أن تصح وهو أصح عندي فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز

[ج ١ - ص ٤٢١]

وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب

[ج ١ - ص ٤٢٢]

وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين وإن كان لغير عذر لم يصح وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم [ج ١ - ص ٤٢٤]

وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأموما فهل تصح على وجهين

[ج ١ - ص ٤٢٥]

باب صفة الصلاة

السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة

باب صفة الصلاة

بسن الخروج إليها بسكينة ووقار لخبر أبي هريرة في الصحيحين ويقارب خطاه ويقول ما ورد فمنها ما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله إليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك

فإذا وصل المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في عكسه ويقول ما ورد ولا يشبك أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة وإن سمع الإقامة لم يسع إليها إذا كان خارجه ونصه لا بأس به يسيرا إن طمع أنه يدرك التكبيرة الأولى واحتج بأنه جاء عن الصحابة وهم مختلفون

(السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة) كذا في الكافي وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه ابن أبي أوفى ولأنه دعاء إلى الصلاة فاستحب المبادرة إليها قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل الحرمين وهذا إن رأى الإمام وإلا قام عند رؤيته وقيل إن كان الإمام غائبا لم يصل إلى المسجد وقيل أو في المسجد لم يقوموا حتى بروه وذكر في الشرح أنه [ج ١ - ص ٤٢٦]

ثم يسوي الإمام الصفوف ثم يقول الله أكبر [ج ١ - ص ٤٢٧]

لا يجزئه غيرها فإن لم يحسنها لزمه تعلمها [ج ١ - ص ٤٢٨]

فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته ويجهر الإمام بالتكبير كله

[ج ١ - ص ٤٢٩]

ويسر غيره به وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه ويرفع يديه من ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضمومة بعضها إلى بعض [ج ١ - ص ٤٣٠]

إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى [ج ١ - ص ٤٣١]

ويجعلهما تحت سرته وينظر إلى موضع سجوده [ج ١ - ص ٤٣٢]

ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم [ج ١ - ص ٤٣٣]

ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة [ج ١ - ص ٤٣٤]

وعنه أنها منها ولا يجهر بشيء من ذلك [ج ١ - ص ٤٣٥]

ثم يقرأ الفاتحة [ج ١ - ص ٤٣٦]

وفيها إحدى عشرة تشديدة فإن ترك ترتيبها أو تشديدة منها أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها [ج ١ - ص ٤٣٧]

فإذا قال ولا الضالين قال آمين يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر

[ج ١ - ص ٤٣٩]

فإن لم يحسن الفاتحة أو ضاق الوقت إن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف وقيل في عدد الآيات من غيرها فإن لم يحسن إلا آية واحدة كررها بقدرها

[ج ١ - ص ٤٤٠]

فإن لم يحسن شيئا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى ولزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله [ج ١ - ص ٤٤١]

فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة [ج ١ - ص ٤٤٢]

ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه [ج ١ - ص ٤٤٣]

ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين في المغرب والعشاء وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته [ج ١ - ص ٤٤٤]

وعنه تصح [ج ١ - ص ٤٤٥]

ثم يرفع يديه ويركع مكبرا فيضع يديه على ركبتيه [ج ١ - ص ٤٤٦]

ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره ولا يرفعه ولا يخفضه ويجافي مرفقيه عن جنبيه وقدر الإجزاء الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه [ج ١ - ص ٤٤٧]

ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده [ج ١ - ص ٤٤٨]

ويرفع يديه فإذا قام قال ربنا ولك الحمد [ج ١ - ص ٤٤٩]

ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد [ج ١ - ص ٤٥٠]

فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد إلا عند أبي الخطاب ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه [ج ١ - ص ٤٥١]

فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويكون على أطراف أصابعه

[ج ١ - ص ٤٥٢]

والسجود على هذه الأعضاء واجب [ج ١ - ص ٤٥٣]

إلا الأنف على إحدى الروايتين [ج ١ - ص ٤٥٤]

ولا يجب عليه مباشرة المصلي بشيء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين

[ج ١ - ص ٤٥٥]

ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويضع يديه [ج ١ - ص ٤٥٦]

حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا

[ج ١ - ص ٤٥٧]

ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ثم يقول رب اغفر لي ثلاثا ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا [ج ١ - ص ٤٥٨]

ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض وعنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وأليتيه [ج ١ - ص ٤٥٩]

ثم ينهض ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح

[ج ١ - ص ٤٦٠]

وفي الاستعاذة روايتان ثم يجلس مفترشا ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى [ج ١ - ص ٤٦١]

ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ويبسط اليسرى على فخذه اليسرى

[ج ١ - ص ٤٦٢]

ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله [ج ١ - ص ٤٦٣]

هذا التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وإن شاء قال كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم [ج ١ - ص ٤٦٥]

ويستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال [ج ١ - ص ٤٦٧]

وإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس [ج ١ - ص ٤٦٨]

ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك

[ج ١ - ص ٤٦٩]

فإن لم يقل ورحمة الله لم يجزئه وقال القاضي يجزئه ونص عليه أحمد في صلاة الجنازة [ج ١ - ص ٤٧٠]

وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو جاز وقال ابن حامد تبطل صلاته وإن كان في مغرب أو رباعية نهض مبكرا إذا فرغ من

التشهد وصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض [ج ١ - ص ٤٧٢]

والمرأة كالرجل في ذلك كله إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها [ج ١ - ص ٤٧٣]

وهل يسن لها رفع اليدين على روايتين [ج ١ - ص ٤٧٤]

(فصل) ويكره الالتفات في الصلاة

[ج ١ - ص ٤٧٦]

ورفع بصره إلى السماء وافتراش الذراعين في السجود والإقعاء في الجلوس [ج ١ - ص ٤٧٧]

وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه وعنه أنه سنة ويكره أن يصلي وهو حاقن [ج ١ - ص ٤٧٨]

أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه ويكره العبث [ج ١ - ص ٤٧٩]

والتخصر والتروح وفرقعة الأصابع وتشكيلها [ج ١ - ص ٤٨٠]

وله رد المار بين يديه [ج ١ - ص ٤٨١]

وعد الآي [ج ١ - ص ٤٨٢]

والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة

[ج ١ - ص ٤٨٣]

ما لم يطل فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدا كان أو سهوا إلا أن يفعله متفرقا ويكره تكرار الفاتحة [ج ١ - ص ٤٨٤]

والجمع بين سور في الفرض ولا يكره في النفل ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها وعنه يكره [ج ١ - ص ٤٨٥]

وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه [ج ١ - ص ٤٨٦]

وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه [ج ١ - ص ٤٨٧]

أو استئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلا وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى وإن بدره البصاق بصق في ثوبه

[ج ١ - ص ٤٨٨]

وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل [ج ١ - ص ٤٨٩]

فإن لم يجد خط خطا فإذا مر من ورائها شيء لم يكره وإن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته [ج ١ - ص ٤٩٠]

وفي المرأة والحمار روايتان [ج ١ - ص ٤٩١]

ويجوز له النظر في المصحف [ج ١ - ص ٤٩٢]

وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها وعنه يكره في الفرض [ج ١ - ص ٤٩٣]

فصل أركان الصلاة إثنا عشر

القيام وتكبيرة الحرام وقراءة الفاتحة والركوع [ج ١ - ص ٤٩٤]

والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في هذه الأفعال والتشهد الأخير والجلوس له [ج ١ - ص ٤٩٥]

والتسليمة الأولى والترتيب ومن ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته وواجباتها تسعة التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة [ج ١ - ص ٤٩٦]

وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها والتسليمة الثانية في رواية

[ج ١ - ص ٤٩٧]

من ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته ومن تركه سهوا سجد للسهو وعنه ان هذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها [ج ١ - ص ٤٩٨]

وسنن الأقوال اثنا عشر الاستفتاح والتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وقول آمين وقراءة السورة والجهر والإخفات وقول ملء السماء بعد التحميد وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود وعلى المرة في سؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير [ج ١ - ص ٤٩٩]

والقنوت في الوتر فهذه لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لها وهل يشرع على روايتين وما سوى هذا من سنن الأفعال [ج ١ - ص ٥٠٠]

لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها [ج ١ - ص ٥٠١]

باب سجود السهو

ولا يشرع في العمد ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك [ج ١ - ص ٥٠٢]

للنافلة والفرض فأما الزيادة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة وإن كان سهوا سجد له

[ج ١ - ص ٥٠٣]

وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها وإن علم فيها جلس في الحال وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم [ج ١ - ص ٥٠٤]

وإن سبح به أثنان لزمه الرجوع [ج ١ - ص ٥٠٥]

فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من أتبعه عالما فإن فارق أو كان جاهلا لم تبطل [ج ١ - ص ٥٠٦]

والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر وإن كان سهوا [ج ١ - ص ٥٠٧]

لم تبطل إذا كان يسيرا وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه

[ج ١ - ص ٥٠٨]

كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل به ولا يجب السجود لسهوه وهل يشرع على روايتين وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد [ج ١ - ص ٥٠٩]

فإن طال الفصل [ج ١ - ص ٥١٠]

أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات إحداهن تبطل [ج ١ - ص ٥١١]

والثانية لا تبطل والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام اختارها الخرقي

[ج ١ - ص ٥١٢]

إن تكلم في صلب الصلاة بطلت وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا

[ج ١ - ص ٥١٣]

أو جاهلا ويسجد له [ج ١ - ص ٥١٤]

وإن قهقه أو نفخ أو انتحب فبان حرفان فهو كالكلام إلا ما كان من خشية الله تعالى [ج ١ - ص ٥١٥]

وقال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في الصلاة [ج ١ - ص ٥١٧]

ولا يراها مبطلة للصلاة

فصل وأما النقص فمتى ترك ركنا

فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منه

[ج ١ - ص ٥١٨]

وإن ذكره قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده وإن كان بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة [ج ١ - ص ٥١٩]

وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد سجدة فصحت له ركعة ويأتي بثلاث [ج ١ - ص ٥٢٠]

وعنه تبطل صلاته وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما وإن استتم قائما لم يرجع وإن رجع جاز [ج ١ - ص ٥٢١]

وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع وعليه السجود لذلك كله

[ج ١ - ص ٥٢٢]

فصل وأما الشك

فمن شك في عدد الركعات بنى على اليقين وعنه يبني على غالب ظنه

[ج ١ - ص ٥٢٣]

وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإمام يبني على غالب ظنه فإن استويا عنده بنى على اليقين ومن شك في ترك ركن فهو كتركه وإن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود على وجهين وإن شك في زيادة لم يسجد [ج ١ - ص ٥٢٤]

وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه

[ج ١ - ص ٥٢٥]

فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم على روايتين [ج ١ - ص ٥٢٦]

فصل وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب

ومحله قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه وعنه أن الجميع قبل السلام وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله [ج ١ - ص ٥٢٧]

وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد ويكفيه لجميع السهو سجدتان [ج ١ - ص ٥٢٨]

لا أن يختلف محلهما ففيه وجهان ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلم [ج ١ - ص ٥٢٩]

ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت الصلاة وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل [ج ١ - ص ٥٣٠]